法制史重要名词

一、法律形式

（一）西周

1. **周礼**：

（1）“礼”产生于远古时期，人们在祭祀活动中遵循的程序和仪式

（2）周礼是周公旦为维护统治阶级的利益，巩固宗法制度，在殷礼的基础上制定的礼

（3）内容：

①**吉礼**：祭祀之礼，规定了天子以至于庶民在**祭祀礼仪上的等级差别**

②**凶礼**：丧葬之礼，丧礼规定了死者亲属依亲疏不等的**义务等级**；葬礼规定了死者依身份不同的**待遇等级**

③**宾礼**：宾客之礼，规定了外交事务、朝聘会同及贵族来往中的**主宾等级**

④**军礼**：军旅之礼，规定了战争攻伐及军事训练相关的**等级制度**

⑤**嘉礼**：燕饮、婚冠、庆贺等喜庆之礼上之**等级**

（4）原则：刑不上大夫，礼不下庶人

①尊尊（政治关系等级）服从政治等级地位比你高的人

②亲亲（血缘关系等级）服从血缘等级比你高的人

③不以亲亲害尊尊

（5）礼刑关系：

①礼者禁于将然之前，而法者禁于已然之后"，即礼是要求人们自觉遵守的积极规范，侧重于预防；刑则是对犯罪行为的制裁，侧重于事后的处罚。

②礼之所去，刑之所取，出礼则入刑，相为表里者也 即礼强调道德教化，刑则着重于惩罚制裁，若道德教化不成，对于严重违礼的行为则要适用刑罚。

③"礼不下庶人，刑不上大夫"。

1）礼（吉礼、宾礼）主要不是为庶人设立的，但这绝不意味着庶人可以不受礼的约束，任何越礼的行为都要受到惩罚。

2）刑罚的目的主要不是针对贵族，贵族犯罪在适用刑罚上也可以享有减免特权，一般犯罪行为能够获得宽宥，若有严重犯罪行为一般不适用肉刑，也可被放逐乃至赐死，但处死不在市朝行刑，不公开处刑。以体现贵族"可杀不可辱"的尊严

（二）秦朝

1. **律**：通过**严格的程序**制定的**效力最高**的法律形式
2. **令**：关于国家行政管理方面的法律（制、诰）
3. **式**：关于国家行政管理程序方面的法律，包括文书的格式、程序
4. **法律答问**：对于法律条文的官方解释
5. **廷行事**：司法审判的成例（在秦朝法律不够用这一特殊条件下产生）

（三）汉朝

1. **律**：由中央朝廷制定并经皇帝批准颁行天下、长期适用、比较稳定的一种法律形式
2. **令**：由皇帝发布并经过整理纳入“令”系统的诏命
3. **科/科条/事条**：中央朝廷对律令条文的**解释与细化**

4. **比/决事比**：在律令科条无明确规定的情况下，以已经判决并经朝廷认定的典型案例作为司法审判的依据

（四）魏
1.曹魏建国之初，对于新制定的法律没有以律、令命名，而是以“科”命名。在曹魏以前，令是对律的补充，前主所是著为律、后主所是疏为令，二者并无严格的区分。魏明帝颁布《新律》，将科按性质分为律、令，律主要是有关刑罚的部分，其他的按类归纳为令。随着曹魏的强大，以律令作为主要的法律形式，以格代科并回归以律为主的法律形式
（五）唐朝
1.律：唐朝法律的主体形式，确定犯罪与刑罚
2.令：主要涉及国家行政体制、尊卑贵贱等级制度等方面
3.格：主要来源于对皇帝诏、敕的整理与编纂
4.式：主要涉及主要涉及中央政府内部各机构关于行政管理、行政程序及具体办事规则的规定

二、主要法律

（一）夏朝
1. 禹刑：夏朝法律的总称

（二）商朝
1. 汤刑：商朝法律的总称
2. 官刑：商朝惩治国家官吏犯罪、违纪与失职行为的专门法律，带有行政法律的性质，采取刑事制裁（巫风、淫风、乱风）
3. 三风十愆：意思是三种恶劣风气，所滋生的十种罪愆，出自《尚书·伊训》。
是商朝为惩治职官犯罪的规定。伊尹制定了禁止“三风十愆”的官刑。若国君有巫风（庭内起舞，沉溺歌舞等）、淫风（贪求财物、迷恋美色、狩猎不休等）、乱风（蔑视圣人教训、拒绝忠直劝告、疏远贤德人士、亲近庇护小人）三类恶劣风气以及恒舞于宫，酣歌于室，殉于货色，恒于游畋，侮圣言，逆忠直，远耆德，比顽童十种与之相关的行为，臣下不进行劝谏、阻止，臣下将受到墨刑的处罚。一般贵族官吏有这种行为，则要被处以罚金。

（三）西周
1. 《九刑》：（西周法律的总称？）九：言其多，言其尊。**西周初年周成王**时期所作**刑书。**设置了“贼”“藏”“盗”“奸”等罪名，九刑指墨劓刖宫辟（五刑）十赎鞭扑流
2.《吕刑》/《甫刑》：西周中期司寇吕侯奉穆王之命制定的新的刑法（针对不同的犯罪行为，将刑罚分为五刑、五罚、五过三类；审判官谨慎用刑；疑罪从赎）

（四）秦朝
1. 睡虎地秦墓竹简：1975 年出土于云梦县睡虎地，共 1155 枚竹简，墓主人喜抄录了六种法律文书，内容以律为主。如《秦律十八种》、《法律答问》《封诊式》
2. 岳麓书院藏秦简
3. 里耶秦简

（五）汉朝

1. 《约法三章》：**刘邦**攻克咸阳，**驻军霸上**，宣布“**杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。**”（只留下了这三种罪名）

2. 《九章律》：（9 篇）**汉初**，统治者认为三章之法不足以御奸，**萧何**在李悝《**法经**》**六篇**（盗、贼、囚、捕、杂、具）的**基础上，增加户律**（婚姻、家庭、赋税）、**兴律**（工程兴建、徭役征发、军队调动）、**厩律**（牛马、运输、驿站、仓库）**三篇**，是汉朝的第一部律，也是汉律的核心。

3. 《傍章》/《礼仪》：（18 篇）**汉高祖**时期，**叔孙通**受命所作**朝廷官秩礼仪**，整理了西周以来流传的礼，由汉高祖亲自命名。“所撰礼仪，与律令同录，藏于理官”是**《九章律》的补充法规。**

4. 《越宫律》：（27 篇）**汉武帝**时，命**廷尉张汤**所作关于**宫廷禁卫方面**的法律。

5. 《朝律》/《朝会正见律》：（6 篇）**汉武帝**命中大夫**赵禹**所作，规范**文武百官于正式场合朝见天子**的法律。

（六）魏晋南北朝时期

1. 曹魏——《新律》：

（1）名词解释：**魏明帝**时，鉴于汉朝律令繁杂，在太和三年（公元 229 年）下诏改定刑制，“删约旧科，傍采汉律，定为魏法”制作《新律》十八篇

（2）立法成就：

①篇目增加：新律 18 篇 较九章律增加了 9 篇 文约而例通 解决了汉末篇少则文荒，文荒则事寡，事寡则罪漏 的问题

②体例调整：将《具律》改名为《刑名》列于律首（相当于总则）

调整新增篇目与故五篇的顺序，与司法程序相吻合

2. 晋——《晋律》/《泰始律》/“张杜律”

（1）名词解释：曹魏末年，晋王司马昭令杜预等人以汉、晋律为基础修订律令，历时四年，晋武帝泰始三年完成，共 20 篇。张斐、杜预为该律作注释，故也称“张杜律”

（2）立法成就：

①严格区分律、令界限——律以存罪名，令以存制事

②篇章体例合理：分魏律《刑名》为《刑名》《法例》两篇

③纳礼入律（准五服以制罪）

④官当

（3）晋律对魏律的改进，特别是张斐、杜预为《晋律》作注解，经晋武帝批准“诏颁天下”，注与律文具有同等法律效力，因此该律又名《张杜律》。促进了传统法制和律学的发展。此后，法典篇目的增减，多多是在《晋律》的基础上改进、完善。

3. 北齐——《北齐律》（三国两晋时期立法的最高成就）

（1）立法成就：

①法典结构更合理：将《刑名》《法例》合为一篇——《名例》，精简为 12 篇

②将“重罪十条”入律

（2）重罪十条：

①名词解释：为了加强镇压危害皇权和违反伦理纲常的行为，自北弃开始将十种最严重的犯罪置于律首。犯此十条不在八议论赎之限。

②主要内容：反逆（造反及篡权行为）、大逆（毁坏皇家宗庙、陵寝、宫殿）、叛（叛国）、**降**（投伪）、恶逆（谋杀、殴尊亲属）、不道（残杀人）、不敬（盗皇家器物及过失危及皇帝安全）、不孝（不奉养父母及违服制）、不义（部民杀害官长）、内乱（亲属间犯奸）为重罪十条，即便是贵族官僚，“其犯此十者，不在八议论赎之限”。
③十恶的内容：
谋反——图谋推翻封建王朝的统治。
谋大逆——图谋毁坏皇帝的家庙、祖墓及宫殿。
谋叛——图谋背叛国家。
恶逆——殴杀尊亲属
不道——指灭绝人道，如杀死一家三口，而被杀者都不是应判死刑的；或用支解的手段杀人；或用蛊毒的方法，企图使人中毒致死。
大不敬——指对帝王不尊敬的言行，如盗取帝王祭祀用的物品或帝王日常穿戴的物品，盗取或伪造皇帝的玺印，为帝王配制药物有错误，为帝王做饭菜误犯食禁，为帝王建造的车船不牢固，咒骂帝王，无礼对待帝王派遣的使者。
不孝——指对直系尊亲属有忤逆言行，如控告或咒骂祖父母、父母；祖父母、父母在世时别籍异财（分居），不予供养；居父母丧时嫁娶作乐，脱去丧服，改着吉服；闻祖父母、父母丧，匿不举哀；诈称祖父母、父母死亡。
不睦——指谋杀或出卖缌麻以上亲属，殴打或控告丈夫、大功以上尊长和小功尊亲属（见服制）。
不义——“谓杀本属府主、刺史、县令、见受业师，吏卒杀本部五品以上官长；及闻夫丧，匿不举哀，若作乐，释服从吉，及改嫁。”
内乱——“谓奸小功以上亲，父、祖妾，及与和者。”亲族之间犯奸
4.《麟趾格》
东魏政权制定法典《麟趾格》，因其议定于麟趾殿而得名。
第 1 步－－"格"源于汉代的"科"。
第 2 步－－北魏始以"格"代"科"。
第 3 步－－东魏制定《麟趾格》，始为独立法典。
第 4 步－－隋唐时"格"成为重要的法律形式之一。
5.《大统式》
西魏编定《大统式》。
第 1 步－－"式"源于秦，如《封诊式》。
第 2 步－－汉代有"品式章程"。
第 3 步－－西魏《大统式》成为历史上最早以"式"为形式的法典。
第 4 步－－隋唐时"式"成为重要的法律形式之一。

（七）隋朝
1. 《开皇律》：隋文帝时期，在《北齐律》的基础上，去重就轻，删繁为简制定而成的法律，共十二篇五百条
主要内容;①"刑罚"：确立新五刑；②"罪名"：十恶入律；③"刑法原则"：通过"议、减、赎、当"制度使贵族官僚特权扩大化。
影响：该法代表了隋朝立法的最高成就；继承了秦汉以来的历代立法经验，删繁就简，补充完善；其篇目、体例、概念术语及具体制度变革内容多为唐代立法继承，成为后世立法的模板。

2. 《大业律》：隋炀帝时期，在开皇律的基础上进行修改　十八篇五百条

（八）唐朝

1. 《武德律》：唐高祖武德年间，以《开皇律》为基础，增加“五十三条新格”内容制成颁布的

2. 《贞观律》：唐太宗命令长孙无忌、房玄龄等人在《武德律》的基础上修订的新法典

3. 《永徽律》：唐高宗年间

4. 《唐律疏议》：

（1）名词解释：永徽四年，将《永徽律》律文与疏议合为一体颁布的法律。唐高宗永徽年间，为了加强法律实施的统一性，由长孙无忌受命主持编订疏议，以儒家思想为基本依据，对《永徽律》进行逐条解读

（2）内容：

内容：共十二篇。

① 名例律：主要规定刑种、定罪量刑一般原则和法律相关术语。

② 卫禁律：对宫殿的保卫和对关津要塞的守护。

③ 职制律：设计关于职官和行政职责、行政程序等的犯罪，也包括一些职官非职务犯罪。

④ 户婚律：户口婚姻赋税土地管理等。

⑤ 厩库律：牛马供养使用、兵甲财帛仓库保护。

⑥ 擅兴律：军队控制、工程兴造。

⑦ 贼盗律：明确规定了危害国家的政治犯罪的处罚和重大刑事犯罪的处罚。

⑧ 斗讼律：主要为斗殴犯罪、告讼犯罪。

⑨ 诈伪罪：伪造、诈骗。前者限于对皇权或政权产生危害的行为；后者涉及某些特定的诈骗行为。

⑩ 杂律：对犯罪规定拾遗补缺。

⑪ 捕亡律：对逃亡罪犯和其他逃亡者的补充规定。

⑫ 断狱律：监狱管理，拷讯罪犯，审判原则，法官责任和刑罚执行等方面的规定。

意义：

1.使得疏议与律文具有同等效力，开创独特的法典编纂形式。

2.体现了儒法并用的理念。即“德礼为政教之本，刑罚为政教之用”在法律领域的运用。有效化解儒家思想与法律治理的内在冲突。

3.在罪名刑罚、诉讼程序、特别救济，体例、结构、概念等方面的精细设计，展示了高水平的立法技术，对后世立法有深远影响和指导意义。对东亚各国立法也产生重要影响。

官吏考核：四善二十七最。九等级。增减俸禄。

5. 《唐六典》* 注意 不是法律！：唐玄宗时期，编订的一部具有行政法典性质的官修政书。采取“以官统典”的体例，汇集当时关于政制、官制的各类规定。同时，还记述了各官署、职位的历史演变。

三、刑罚适用原则

（一）西汉

1. 上请：又称先请，贵族官僚犯罪，司法机构不得擅自判决，而必须上报请示皇帝裁决得制度

2. 亲亲得相首匿：首匿指隐匿窝藏罪犯的首谋者　卑幼隐匿尊长/尊长隐匿卑幼

3. 老幼妇残恤刑：对　生理上的弱势群体在定罪量刑上予以特殊的宽宥

（二）魏晋南北朝时期

特权原则

1. 八议：

（1）名词解释：曹魏时期，门阀士族把持朝政，将“八议”入律，即“亲（皇亲国戚）、贵（有官爵者）、功（有大功勋）、故（皇帝故旧）、贤（皇帝认为有大德的贤人君子）、能（有政治、军事才能的人）、勤（为国家服务卓越有大勤劳者）、宾（前朝皇帝及后裔)”八种权贵人物犯罪以后，在刑罚适用上予以特殊照顾的原则，“大者必议，小者必赦”，官府不得专断。

（2）沿革：“八议”之说源于《周礼·八辟》。周有“刑不上大夫”，汉有“先请”之制，但未必已成完整体系。曹魏《新律》，将“八议”列为传统法典主要内容之一。「《唐六典》卷六称“是八议入律，始于魏也”。」“八议”的入律，使贵族官僚享有法定特权，变通适用一般法典中所规定的刑罚的制裁，成为传统社会等级身份价值观的直接体现

2. 官当：以官抵罪（公侯伯子男每等抵三年徒刑）在八议对应的八种人以外的基础上，进一步扩大主体的适用范围，因被刑人的身份不同，而在刑罚适用上予以减免的制度（因罪犯的官职爵位，依法律的规定予以减免刑罚）

3.准五服以制罪：

（1）五服：由重到轻为斩衰（音催），齐衰（音资催），大功，小功，缌麻（音思）五服以外的远亲：袒（tǎn）免——袒衣免冠。

（2）名解：

亲属之间的犯罪，根据五等丧服所规定的亲等来定罪量刑

亲属相犯，以尊犯卑，服制愈重，罚之愈轻

亲属相犯，以卑犯尊，服制愈重，罚之愈重

注意：卑幼盗窃尊长财物相反

存留养亲

1）背景：北魏出现存留养亲制度，也称留养。

2）内容："诸犯死罪，若祖父母、父母年七十已上，无成人子孙，旁无期亲者，具状上请。流者鞭笞，留养其亲，终则从流，不在原赦之例。"意思是说：犯死罪的人，如果祖父母、父母年龄已经 70 岁以上，且除了犯人外再无成人子孙，也没有别的旁亲，把具体情况上奏请示（后另处理）；若是判处流刑的，可以处鞭笞，留下为亲人养老，老人走后则继续流放，不在原来赦免的范畴之内。

3）影响：该制度是古代法律家族化、伦常化的具体体现，也是服制影响法律的显著标志。

（三）唐朝

(1)十恶重惩

唐律确立了对十恶罪加重处罚的原则。

十恶重罪，侵害法律所重点保护的各种特定的社会关系。因此，法律对其加以专门规定。一方面，确定了比一般犯罪加重的处罚;另一方面，确立了更为严格的适用减免条款的条件与程序。

(2)皇亲、官员减免

为保护皇亲、官员的特殊地位，唐律确立了对于犯罪的皇亲、官员给以特别减免或适用特殊审理程序的制度。其具体制度包括:八议、请减赎、官当、免官等。

1）八议

《周礼》有“八辟”之制;曹魏时，八议人律;北朝八议制进一步具体化。唐律则在该基础上，使其完备化。唐《名例律》专设“八议”条，规定，对于有特殊身份的八种人在法律上给予特别对待。疏议对此作说明:“《礼》云:'刑不上大夫。’犯法则在八议，轻重不在刑书也。”这八种人是:亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾。具体包括:皇亲国戚，皇帝故旧，德行高尚的贤人君子，才能突出的重臣，功勋卓著的功臣，高级官僚贵族，恪守臣道的将吏，前朝贵族等。

八议之人犯罪，法律区别情况，给以不同处理。若所犯为流以下罪，由司法机关据常律减一等处罚。若所犯为死罪，则适用特别程序:由司法机关将犯人所犯罪行及符合八议范围的身份，上报朝廷，由刑部提出处理意见，再报请皇帝批准。

2）请、减、赎

对于享受“八议”特权法定范围之外的官员、贵族，唐律又规定了“请’“减”“赎”制度，以使得已构成犯罪、又不享受八议特权的官员、贵族因其身份而获得宽免刑罚的处理。《名例律》分别设有“请章”“减章”“赎章”，具体确定了请、减、赎的适用范围及宽免方式。

3）官当、免官

官当，即以官抵罪，以官品或爵位折抵所犯罪刑。官员犯罪，可以其官阶品级，区别公罪、私罪，分别给以抵罪，从而达到减免处罚的目的。

免官，即撤免官职以抵罪，分作免官、免所居官两种。**免官为撤免官职（抵徒罪 2 年），免所居官则为撤免现任官职（抵徒罪 1 年）**。

“议”“请”“减”“赎”“官当”“免官”等制度的确立，既从立法上保证了皇亲、官员、贵族的特权，也有效地保障了皇帝的最高司法权，尤其有利于皇帝对各级官吏生杀大权的把握。

(3) 亲属相犯增减处罚

同财共居，主人奴隶可相互包庇

(4)划分公罪与私罪（都只是针对官吏）

①公罪与私罪，其犯罪主体均为官吏;

②公罪：官吏在执行职务过程中，由于对法律的理解错误，或因行为上的过失，导致触犯刑律而构成的犯罪，即为公罪;

③私罪：官吏非因职务而犯罪，或虽因职务，但事关私利、私情而构成犯罪者，则为私罪。

④唐律对公罪的处罚程度较轻，官员依法以官抵罪时，若所犯为公罪，则其官职能折抵较重的罪;相反，若所犯为私罪，则只能折抵较轻的罪。

(5)（出罪）举重明轻、（轻罪）举轻明重

为减少律文的烦琐，唐律确定了“举重以明轻”及“举轻以明重”的原则。在不伤法律本意、不至于引起歧义理解的前提下，体现了立法者“律文简约”的精神。唐律规定:**在案件审理无严格相对应的法律条款可援引时，如果对该案处理应减轻时，可引用相关联的重罪条款，**

入罪则举轻以明重，出罪则举重以明轻

以比照确定轻刑;如果对该案处理应加重时，则引用相关联的轻罪条款，以比照确定重刑。
法律所规定的某些犯罪，其轻重程度在法律上已有确定的对应关系;同样，与等级制相关的身份性差别，包括官员的品级高低、亲属的亲疏程度等，在法律上也有确定的序列。前者如强盗重于窃盗，致死重于致伤等，后者如一品高于二品，大功亲于小功等。对于某些犯罪，在其他情节相等的情况下,只规定既定的对应关系或既定的序列之中的某一种行为的量刑标准，根据“举重以明轻”及“举轻以明重”的原则，即可准确地确定其他行为的量刑标准。“举重以明轻”及“举轻以明重”原则的确立，表明了唐律在立法技术方面的提高。
(6)外国人犯罪（司法主权）
外国人在中国境内犯罪，分别不同情形，适用不同法律。
第一，同一国籍的外国人在中国境内犯罪，适用该国法律。 第二，不同国籍的外国人在中国境内犯罪，包括外国人在中国境内对中国人实施的犯罪，均适用中国法律。第三，唐朝还作了一些特别规定，专门适用于外国人在中国境内的活动。外国人非法入境，与中国人从事货物交易活动，比照中国人非法出境从事货物交易活动治罪。外国人因出使进入中国境内而从事货物交易活动，计赃准盗论。

四、刑种

（一）秦朝

1.死刑：戮、磔、腰斩、车裂、枭首、弃市等，残酷性与随意性

2.肉刑：墨劓刖宫

3.财产性：赀刑、赎刑

4.徒刑：城旦、舂；鬼薪、白粲；吏臣妾；司寇、作如司寇；候

（1）城旦，指男罚筑城；舂，指女罚舂米。刑期 4-5 年。

（2）鬼薪，指男罚砍薪；白粲，指女罚择米。刑期 3-4 年。

（3）隶臣妾，指男为隶臣，女为隶妾。刑期 3 年。

（4）司寇，指男罚伺察寇盗；女作如司寇，指判司寇刑而劳作如舂。刑期 2 年。

（5）候，指在边地伺望敌情。刑期 1 年。

（二）汉朝

1.肉刑改革

（1）汉初沿秦，肉刑有黥刑、劓刑、斩左趾、斩右趾、宫刑。

（2）文帝十三年：肉刑改革导火索：汉文帝 B.C.167,缇萦救父。（缇萦上上书愿为父淳于意赎罪）；改革肉刑，用**徒刑、笞刑和死刑替代黥刑、劓刑、斩左右趾等残体刑**：“当黥者髡[kūn]钳为城旦舂(五年徒刑)，当劓者笞三百，当斩左止(趾)者笞五百，当斩右止，……弃市。”班固评价：“外有轻刑之名，内实杀人”。

（3）景帝改革：但改革之初笞刑过于严厉，受刑者“率多死”，汉景帝两次下诏减轻笞刑，最终笞五百改为笞二百，笞三百改为笞一百，颁布《箠令》以限制笞刑刑具(箠 chuí)规格及行刑方式，“自是笞者得全”。

（4）减轻笞刑又带来刑罚结构不合理的问题,“死刑既重而生刑又轻”，此问题直至南北朝时才得到解决。

汉文帝改革肉刑顺应了历史发展的趋势，虽未完全解决刑重问题，但为后世五刑体系的建立确立奠定了基础。

五、民法

（一）西周婚姻制度的主要内容
1.婚姻目的：上侍宗庙，下继后市；祭祀祖先，确立嫡长子。
2.婚姻原则
①法律上确立了一夫一妻制，实际上是一夫一妻多妾制
（用以保障嫡长子继承制）
②同姓不婚：男女同性，其生不蕃（茂盛）
③附远厚别：取于异性，所以附远（合二姓之好）厚别（重视人伦次序）也。（优生原则）
3.结婚条件
①父母之命（孝），媒妁之言（男不轻求，女不轻嫁）
②居父母丧不婚：守丧三年不得婚嫁
③所有婚姻必须登记：要去官府登记，仪式婚
4.成婚六礼：
①纳采：男方派媒人到女方家提亲
②问名：男方让媒人问女方的名字、生辰，将女方的生辰八字，放于祖先灵案上观察
③纳吉：将女方的情况告诉祖先，占卜吉凶
④纳征：男方向女家送达聘礼
⑤请期：男方占卜决定婚期，并告诉女家
⑥亲迎：新郎奉父之命，到女家迎娶新娘
注：郑玄《仪礼注疏·士昏礼》
[1]纳采：男方家长请媒人对女方家进行初步了解；
《礼记·昏义》曰“：纳采者，谓采择之礼，故昏礼下达，纳采用雁也。”
[2]问名：男方家请媒人问女方的名字和出生年月日，以防同姓为婚；
[3]纳吉：男方将女方的姓名和八字等情况在祖庙中告知祖先，在祖庙进行占卜问吉凶。
郑玄注：“归卜于庙，得吉兆，复使使者往告，婚姻有之事于是定。”
[4]纳征：男方家向女方家提亲、送达聘礼，“征”即“币帛”；
[5]请期：男方家占卜择定婚期，备礼告知女方家求其同意；
《礼仪.士昏礼》云“：请期用雁，主人辞，宾许告期，如纳征礼。”
亲迎：新郎奉父之命到女方家迎娶新娘。

4. 七出：无子、淫泆、不事舅姑、妒忌、恶疾、口舌
(1) 无子：字面意思。
(2) 淫佚（三点水的 yi）：妻子生活作风淫乱。
(3) 不事舅姑：不孝顺公婆。
(4) 口舌：妻子搬弄是非，离间亲属关系。
(5) 窃盗：妻子暗蓄私财。
(6) 妒忌：妻子争风吃醋。
(7) 恶疾：妻子罹患恶性传染病。
5.三不去：防止丈夫滥用休妻权，维持婚姻家庭稳定。
“有所去，无所归，不去”：结婚时父母健在，后父母不在。
“与更三年丧，不去”：妻子曾与丈夫共同为公婆之一守满丧期。
“前贫贱，后富贵，不去”：结婚时丈夫贫贱，后富贵，即所谓“糟糠之妻不下堂”。

（二）唐朝

1. 义绝：是唐朝强制离婚条件的一种。所缔结的婚姻关系虽然合法有效，但由于夫妻的一方对对方亲属实施侵害行为或者双方亲属间发生侵害行为，而强制离婚

2. 和离：协议离婚即和离，双方自愿解除婚姻关系

3. 婚书：尊长对于子女享有主婚权，婚书由双方当事人的尊长合意订立，婚书订立，男女双方的婚姻关系初步成立，受到法律保护。

（三）西周契约

西周的契约制度/债法

交易与制契一般要通过市场管理官吏即“质人”进行。

（1）买卖契约：质剂，贵重活物用较长契约 “质”（牛、马）；贵重器物用较短契约 “剂”（珍宝、兵器）。

（2）借贷契约：傅别/判书，“傅”是书写，“别”是中分，借贷双方各执一半。

六、诉讼制度

（一）西周

1. 盟誓：在正式审判之前，对着神赌咒发誓，保证口供的真实性

2. 五听：法官在审理案件时判断双方供词的矛盾与真伪的五种观察方法；

包括：辞听（言辞是否矛盾） 目听（眼神是否游移） 耳听（注意力是否集中）

色听（脸色是否异常） 气听（呼吸是否急促）

【五听原出处《周礼·秋官·小司寇》

辞听：“观其出言，不直则烦”，即观察当事人的语言表达，理屈者则语无伦次。

色听：“察其颜色，不直则赧（nǎn）然”，即观察当事人的面部表情，理屈者则面红耳赤。

气听：“观其气息，不直则喘”，即观察当事人陈述时的呼吸，理亏则气喘。

耳听：“观其聆听 ，不直则惑”，即观察当事人的听觉反应，理亏则听觉失灵。

目听：“观其眸子视，不直则眊（mào）然”，即观察当事人的视觉和眼睛，理亏则不敢正视。】

3. 三刺：在重大案件判决死刑之前，听取三类人的意见：讯群臣、讯群吏、讯万民

（二）秦朝

1. 告、劾：

（1）告：百姓举报他人犯罪

（2）劾：御史和其他官员纠举犯罪

（3）公室告：官员必须纠察，百姓无论是受害人还是知见人都必须向官府举告，官府必须予以受理

（4）非公室告：子盗父母，父母刑、髡子及奴隶，子及臣妾不得告发，即使告发，官府也不得受理

2. 求、捕、捕告：在告，劾之后，由执掌追捕犯人的校长，求盗，对被告人求，捕，或经百姓捕告，案件进入审理和判决程序

3. 讯：由狱吏进行最初、最一般的讯问，穿插着诘（对供词矛盾的地方反诘、问难） 诊（实地调查） 问（以文书询问、查询）

4. 鞫：由有权作出决定的县官、丞对讯问得到的事实和性质进行认定，并标明这些认定 审

5. 论（决）：论处、定罪 即判决（被告对于判决不服，可以请求原审机构重新审理 — 乞鞫

6. 谳：申送上级的谳狱，并得到上级复核的答复

（三） 汉朝

1. 杂治：对重大疑难案件，由中央朝廷官员共同审理的制度（会审的前身）

2. 录囚/虑囚：皇帝或上级司法机构至下级司法机构对在押囚犯进行传讯核实，及时平反冤狱的制度（春秋两次录囚）【汉代死刑的执行采取**秋冬行刑**制度。除谋反、大逆等“决不待时”者外,一般死刑犯须在秋天霜降以后、冬至以前执行。董仲舒的“天人感应”学说认为,春夏以阳为主,万物生长,不宜刑杀;秋冬以阴为主,万物凋零,宜施刑罚,清理狱讼。秋冬行刑理论渊源于西周,它把司法镇压与阴阳运行、四季变换联系起来,借助天的权威和实际生活感受来加强司法的严肃性。汉朝将秋冬行刑制度化,在客观上有利于农业生产与社会秩序的稳定,又标榜了德政慎罚,故为后世法律所继承。】

3. 刑讯：以拷打手段取得口供

4. 春秋决狱

（1）背景：汉武帝独尊儒术，儒家思想对法律渗透。对于一些特殊案件（找不到法律依据，或依法律判决有违儒家道德伦理的要求），以儒家经义为定罪依据

（2）春秋决狱由董仲舒首倡，在审判定罪阶段避开律令，直接以儒家经典《春秋》的经义事例为司法审判的依据

（3）原则：

①董仲舒《春秋繁露》载，"春秋之听狱也，必本其事而原其志；志邪者不待成，首恶者罪特重，本直者其论轻"，意思是说：春秋决狱的原则，一定要根据事实推究出犯罪嫌疑人在作案时的心理动机；对那些动机邪恶的人，即使犯罪未遂也须治罪，对首恶分子要严加量刑，而对于那些出于善意犯下罪行的人，量刑从轻。

②桓宽《盐铁论》中有"春秋之治狱，论心定罪。志善而违于法者免，志恶者合于法者诛"，心和志都是指主观动机，即以《春秋》之义去考察犯罪者的主观动机，再对案件作出裁决。评析：现存汉朝 30 多个引经决狱的案例，无一例证明"志恶而合于法者诛"，可见"论心定罪"的结论比较绝对和武断，春秋决狱的原则按照董仲舒的论述应该是"本事原志"，即春秋决狱应兼顾事实和动机。

（4）影响：

① 影响律学发展（仅研究律学本身也涉及儒家思想）

② 影响中国古代司法审判制度—情法两平 开儒家思想法律化之先河

③ 原情定罪（后世）

④ 对后世司法制度有极大影响，动机成为是否构成犯罪的重要决断因素。表明儒家思想开始向法律渗透，开儒家思想法律化的先河。

⑤ 是后世的律学（法律解释）起源，以经解律；东汉律学兴起，以儒家思想注释《九章律》，称为“章句”，其中郑玄的“郑氏章句”极为权威。

⑥ 魏晋 张斐 《进律注表》依据法律原文对法律作出解释“论心定罪”的结论比较绝对和武断。董仲舒自己在《春秋繁露·精华》中解释春秋决狱的原则是:“《春秋》之听狱也，必本其事而原其志。志邪者不待成，首恶者罪特重，本直者其论轻。”既根据案情事实也考虑其主观动机:主观动机恶，即使未遂犯罪也要追究刑事责任;主观无恶意，则可根据案情事实减轻或免予处罚。这才是对春秋决狱原则的正确释解，所以春秋决狱的原则应该是“本事原志”。

⑦ “春秋决狱”是汉武帝确立“罢黜百家，独尊儒术”的必然产物，就春秋决狱的影响而言，它兼顾事实和动机是合理的，但是由于儒家经典不具有法的规范性和确定性，法吏又往往不谙晓儒术，在司法实践中往往任意比附，造成司法腐败的局面。春秋决狱始于西汉中期，沿用于魏晋南北朝，是特定历史条件下形成的一种特殊审判方式。除了对律学的推动和对审判原则的修正外，它还促进了法律儒家化的进程，也开辟了引礼入法的通道。 “春秋决狱”反映了汉朝司法制度的特点即儒家思想开始想法律渗透。

（四） 魏晋南北朝

1. 直诉：不依诉讼等级，直接诉于皇帝或钦差大臣，是诉讼中特别的上诉程序。作为制度，成于西晋。晋武帝设登闻鼓，悬于朝堂外或都城内，百姓可击鼓鸣冤，有司闻声录状上奏。

（五） 唐朝

1. 三司推事（三司会审制度）：遇特别重大案件，由大理寺、刑部、御史台三机构的长官大理寺卿、刑部尚书、御史中丞共同审理

2. 三复奏 五复奏

为缓和阶级矛盾，同时把司法大权牢牢控制在皇帝手中，在三国两晋南北朝时期死刑复奏制度就已正式确立，至隋朝确定为死刑须经“三复奏”方准执行。唐律对此作了更加详细而严格的规定：凡各地方的死刑判决作出后，必须三次奏报皇帝批准，待批准下达三日后方可执行。未经三次奏报批准的或批准后未满三日或超过三日执行的，均处以相应的刑罚。对京师判决的死刑案件要求更加严格，须经过“五复奏”。

其他

1. 西周：【过失：“眚”（shěng），故意：“非眚”；惯犯：惟终，偶犯：非终】

2. 夏商周的监狱

夏：夏台；商：圜土；周： 圜土

3. 商夏周的法官

商：司寇；夏：大理；周：司寇

4.“皋陶之刑”的主要内容

《夏书》：“昏、墨、贼，杀，皋陶之刑也。”昏：强盗罪；墨：贪污罪；贼：杀人罪；杀：判处死刑。

“己恶而掠美为昏，贪而败官为墨，杀人不忌为贼。”

5.九品中正制名词解释：

1.曹操曾将有才之士分为九等，依次选任官吏，此为九品中正制的萌芽。

2.又称“九品官人法”，制定于魏文帝黄初元年。

3.九品指：上上，上中，上下，中上……以此类推；中正指：对某一地区人物进行品评的负责人，即中正官。

4.局限性：分类标准不确定，中正官主观臆断，且受请托、裙带等的影响，造成“上品无寒门，下品无世族”。